

한전KDN(주) 상임감사 개 선 요 구

제 목 징계양정 감경 제한 관련 상벌규정 개정

소 관 부 서 ○○○○○처

조 치 부 서 ○○○○○처(●●부)

구 분 규정관리

내 용

○○○○○처 ●●부는 직원 상벌에 대한 관리와 감사실의 징계양정요구에 따라 인사위원회를 주관하고 인사 조치하는 부서이다.

기획재정부는 '17.02.02. 「공공기관 운영에 관한 법률」 제4조부터 제6조에 의거 우리 회사를 기타공공기관에서 준시장형 공기업으로 변경함을 고시하였다. 이에 ●●부는 기획재정부의 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침('16.04.11.)」 제16조(징계의 감경)에 따라 「상벌규정」 3.8.(징계양정) 6) (징계감경의 제한) 1항을 “금품 및 향응 수수, 공금의 횡령, 유용 등 비위 관련 징계 후 5년이 넘지 아니한 자”로 개정('17.08.03.)하였다.

그러나 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제53조(벌칙 적용에서의 공무원 의제) “공공기관의 임직원 등으로서 공무원이 아닌 사람은 「형법」 제129조 (수뢰, 사전 수뢰)부터 제132조(알선수뢰)까지의 규정을 적용할 때는 공무원으로 본다”로 정하고 있으며 이에 따른 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조(징계의 감경)은 “금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산상 이익을 취득하거나 제공한 경우의 비위는 감경할 수 없다”로 규정하고 있다. 이는 금품 및 향응 수수, 공금의

횡령, 유용 등 비위 행위는 첫 번째 행위라도 징계를 감경할 수 없도록 기획재정부 지침보다 상위법령으로 규정되어 있음을 알 수 있다.

또한 우리 회사의 「징계양정요구 절차서」 5. (징계요구양정의 감면)은 “금품 등 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성매매, 성희롱, 음주운전, 채용비리, 악의적·반복적인 직장 내 괴롭힘 행위의 비위는 감면할 수 없다”로 규정되어 있다.

따라서 「공무원 징계령 시행규칙」에 따라 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령, 유용 등의 비위는 첫 번째 행위라 할지라도 감경할 수 없도록 제한을 두어 공기업 직원으로서 엄격한 품위 유지를 확보할 수 있도록 「상벌규정」 개정이 필요하다.

관계부서 의견

○○○○처 ●●부는 징계감경 제한에 대한 상위 법, 타사 사례 등을 종합적으로 분석하여 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령, 유용 등 비위에 관련하여 첫 번째 행위부터 징계를 감경할 수 없도록 「상벌규정」개정을 검토하겠으며 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침(’20.08.26.)」의 해당 감경 제한 지침의 변경 상황을 주시하여 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령, 유용 등 비위에 관하여 공무원의 징계 관련 규정을 준용하여 징계감경 제한이 이루어질 수 있도록 「상벌규정」을 개정하시기 바랍니다.(개선)